

Contrat de location saisonnière - Conditions générales de réservation

La Maison Verte - Centre historique d'Arreau

Entre les soussignés :

Le propriétaire
Raphaël BENOIT
4 chemin du Calvaire - 65240 ARREAU
Téléphone : 07 95 93 83 15
Email : contact@lamaisonverte65.fr

Le locataire

Les informations du locataire sont renseignées automatiquement lors de la réservation.

1. Objet du contrat

Le présent contrat concerne la location saisonnière du logement : La Maison Verte - Centre historique d'Arreau. Location meublée destinée à un usage touristique temporaire. Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.

2. Réservation

La réservation devient effective après : acceptation de la demande par le propriétaire ; paiement de l'acompte demandé ou, lorsque le paiement intégral est requis ou choisi, paiement de la totalité demandée ; validation du présent contrat. Une confirmation de réservation est ensuite envoyée automatiquement au locataire. La réservation est effectuée directement auprès du propriétaire, sans intermédiaire ni commission de plateforme. La location conclue entre les parties ne peut en aucun cas bénéficier, même partiellement, à des tiers sans accord écrit du propriétaire.

3. Paiement

Acompte

Lorsque le paiement est effectué en deux étapes, un acompte correspondant à 30 % du prix de l'hébergement et, le cas échéant, du forfait ménage choisi est demandé lors de la réservation. La taxe de séjour n'entre pas dans le calcul de cet acompte. Le paiement s'effectue via Stripe par lien sécurisé. Ce lien est valable 24 h, durée pendant laquelle les dates de réservation sont bloquées. Après cette échéance, le lien expire et les dates sont à nouveau disponibles.

Solde et taxe de séjour

Le solde restant est demandé automatiquement 30 jours avant la date d'arrivée via un lien de paiement sécurisé Stripe. La taxe de séjour, calculée séparément selon la réglementation applicable au séjour et la situation des voyageurs, est encaissée intégralement avec ce solde. Elle reste identifiée séparément du prix de l'hébergement et du forfait ménage.

Paiement intégral

Lorsque le locataire choisit ou doit régler la totalité du séjour dès la réservation, le paiement comprend le prix de l'hébergement, le forfait ménage éventuellement choisi et la taxe de séjour applicable, présentée séparément.

Non-paiement du solde

En cas de non-paiement du solde, des relances sont adressées automatiquement au locataire. Le défaut de paiement du solde ne vaut pas annulation de la réservation et n'entraîne pas la remise à disposition automatique des dates. Le solde reste dû. Si le locataire souhaite annuler son séjour, il doit en informer La Maison Verte selon la procédure prévue à l'article 4.

4. Conditions d'annulation

Annulation par le locataire

Plus de 30 jours avant la date d'arrivée, les sommes versées sont remboursées intégralement.

À partir de 30 jours avant la date d'arrivée, l'acompte reste acquis au propriétaire. Lorsque le solde du prix du séjour a déjà été encaissé, celui-ci est remboursé au locataire.

Si le séjour est écourté après son commencement, le prix de la location reste acquis au propriétaire et aucun remboursement ne pourra être demandé pour les nuitées non utilisées.

Procédure d'annulation et de remboursement

Toute demande d'annulation doit être adressée directement à La Maison Verte par email ou par téléphone. L'annulation est prise en compte après son traitement par le propriétaire et une confirmation est adressée au locataire par email.

Lorsqu'un remboursement est dû en application des présentes conditions, il est déclenché via Stripe. Un email précise au locataire le montant remboursé. Le délai d'apparition du remboursement sur le compte bancaire dépend ensuite de l'établissement bancaire du locataire.

Taxe de séjour en cas d'annulation

Lorsque le séjour n'a pas lieu, toute taxe de séjour déjà encaissée est remboursée au locataire. La taxe de séjour ne constitue pas une indemnité d'annulation et n'est pas conservée au titre des conditions d'annulation du prix du séjour.

Frais Stripe et remboursements

Lorsqu'un remboursement total ou partiel est dû au locataire au titre du présent contrat, les éventuels frais facturés au propriétaire par Stripe ne sont pas déduits du montant à rembourser. Ces frais restent à la charge de La Maison Verte.

Annulation exceptionnelle à l'initiative du propriétaire

En cas d'annulation exceptionnelle décidée par le propriétaire pour un motif qui lui est imputable et qui ne résulte pas d'un défaut de paiement ou d'un manquement du locataire, les sommes versées sont remboursées en totalité, y compris toute taxe de séjour déjà encaissée.

5. Arrivée et départ

Le locataire s'engage à communiquer son heure d'arrivée estimée. Les horaires précis d'arrivée et de départ sont renseignés à partir d'un lien se trouvant dans l'email de confirmation de réservation reçu. Une relance automatique est prévue 48 h avant la date d'arrivée. Arrivée à partir de 16 h. Départ avant 10 h. Selon l'affluence et l'organisation du planning, ces horaires pourront être assouplis après accord préalable du propriétaire.

6. Utilisation du logement

Le logement est loué pour le nombre de personnes indiqué lors de la réservation. Le logement est prévu pour un maximum de 4 personnes. Le locataire s'engage à respecter les lieux, le voisinage et les équipements mis à disposition. Les fêtes et nuisances sonores incompatibles avec le voisinage sont interdites. Les animaux ne sont pas autorisés.

7. Ménage de fin de séjour

Forfait ménage. Un forfait ménage de fin de séjour est proposé lors de la réservation. Son montant est celui indiqué au locataire au moment de sa réservation et accepté dans le cadre de celle-ci. Lorsque le forfait est choisi, son montant est inclus dans le prix du séjour et entre dans l'assiette de calcul de l'acompte.

Lorsque le forfait ménage est choisi. Le forfait couvre le ménage normal de fin de séjour. Il ne dispense pas le locataire d'un usage normal et respectueux du logement, de ranger la vaisselle et les équipements utilisés et de déposer les déchets dans les conteneurs prévus. Il ne couvre ni les dégradations, ni les salissures ou situations manifestement anormales nécessitant une intervention particulière.

Lorsque le forfait ménage n'est pas choisi. Le locataire s'engage à rendre le logement dans un état de propreté comparable à celui dans lequel il l'a trouvé à son arrivée. Avant son départ, il doit notamment : aspirer les sols et les nettoyer si nécessaire ; nettoyer la cuisine et les équipements utilisés ; laisser la vaisselle propre et rangée ; nettoyer les sanitaires et la salle de bains ; vider les poubelles et déposer les déchets dans les conteneurs prévus.

Contrôle après le départ. Après chaque départ, le propriétaire ou la personne chargée de la remise en état effectue dans tous les cas un passage de contrôle et les opérations nécessaires entre deux locations, notamment la préparation du linge et des lits. Ce passage permet également de vérifier le ménage effectué par le locataire lorsque celui-ci n'a pas choisi le forfait.

Ménage non effectué ou manifestement insuffisant. Lorsque le locataire n'a pas choisi le forfait et que les obligations ci-dessus ne sont pas respectées, le forfait ménage prévu pour cette réservation pourra lui être réclamé. Le montant applicable est celui qui avait été proposé lors de la réservation, même si le tarif du forfait a été modifié depuis.

8. Dépôt de garantie et dégradations

Aucune caution n'est demandée actuellement. Le locataire reste responsable des dommages qu'il aurait causés durant le séjour. En cas de dégradation imputable au locataire, le propriétaire pourra demander le remboursement du préjudice correspondant. Toute somme réclamée devra correspondre à un dommage constaté et à un montant justifiable au regard de la remise en état, de la réparation ou du remplacement nécessaire.

9. Assurances

Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d'être assuré par un contrat d'assurance responsabilité civile comprenant une garantie villégiature couvrant les risques liés à la location saisonnière.

10. Validation électronique

Lors du paiement en ligne, le locataire devra cocher la case suivante : « Je reconnais avoir lu et accepté le contrat de location saisonnière ainsi que les conditions générales de réservation de La Maison Verte. » Cette validation électronique vaut acceptation du contrat et des conditions générales de réservation.

11. Données personnelles

Les données collectées sont utilisées uniquement dans le cadre de la gestion des réservations et de la relation client.

12. Absence de droit de rétractation

Conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, les prestations d'hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée ne sont pas soumises au délai légal de rétractation applicable à la vente à distance.

13. Litiges et droit applicable

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les parties s'efforceront de rechercher préalablement une solution amiable. À défaut d'accord, elles pourront notamment recourir gratuitement à un conciliateur de justice. Le litige pourra ensuite, si nécessaire, être porté devant la juridiction compétente conformément aux règles légales applicables.